

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2528/2534

นาย ยก หรือ เล่า หยก แซ่เล่า หรือ แซ่
เล่า กับพวก

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7

ผู้ร้องเกิดที่ประเทศจีน มีบิดาเป็นคนสัญชาติจีน แม่มารดาจะเป็นคนสัญชาติไทย ผู้ร้องก็ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรนายยู่ป่า แซ่เล่ากับนางลีลา สืบสุข ทั้งสองเกิดที่ประเทศไทยมีเชื้อชาติจีนสัญชาติไทย แต่ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน และได้สมรสกันมีบุตรคือผู้ร้อง เมื่อนายยู่ป่าเสียชีวิตแล้ว นางลีลากับผู้ร้องได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นางลีลาเคยยื่นคำร้องแทนผู้ร้องต่อกองตรวจคนเข้าเมืองขอให้มีการสั่งว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยอธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งยกคำร้อง จึงขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ มีสัญชาติไทย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้เป็นบุตรของนายยู่ป่าแต่เป็นบุตรของนางจีหึง แซ่เล่า ซึ่งเป็นบุคคลเชื้อชาติจีนสัญชาติจีน ผู้ร้องเกิดนอกราชอาณาจักร การที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยจึงขัดต่อพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ มีสัญชาติไทย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรนายอยู่ป่า แซ่เล่า ซึ่ง มีสัญชาติไทย คงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรนายจี้หัง แซ่เล่า สัญชาติจีน ก้นนางลีลา สืบ สุข ซึ่งมีสัญชาติไทยแต่โดย ที่ผู้ร้องเกิดที่ประเทศจีน ผู้ร้องจึงไม่ได้สัญชาติไทยโดย การเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ